

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2381/2535

วัดศาลาลาวาส

โจทก์

นายสิงห์คำ ลือชัย กับพวก

จำเลย

วัดศาลาลาวาส โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า โจทก์ฎีกา มีโอกาสชนะคดี โปรดมีคำสั่งห้ามจำเลย ทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทและขอให้นำเงินรายได้จากการเปิดตลาดสดขึ้นบนที่ดินพิพาทมาวางศาลจนกว่าคดีจะถึงที่สุด

หมายเหตุ จำเลยทั้งสองแถลงคัดค้าน (อันดับ 165)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3 ก.) เลขที่ 598 ตำบลหางวออำเภอกะทิงจังหวัดเชียงราย โดยให้จำเลยที่ 2 รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดินพิพาทดังกล่าว และให้จำเลยที่ 2 พร้อมบริวารออกไปจากที่ดินพิพาท

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับคำขอให้เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.)เลขที่ 598 ตำบลหางวออำเภอกะทิงจังหวัดเชียงรายอันเป็นที่พิพาท คำขอให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและคำขอให้จำเลย พร้อมบริวารออกจากที่พิพาท

โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 160,159)

คำสั่ง

คำร้องของ โจทก์กรณีเป็นเรื่องขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้วเห็นเป็นการสมควรจึงห้ามจำเลยที่ 2 ทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกาให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบและให้จำเลยที่ 2 นำเงินค่าเช่าที่ดินพิพาทมาวางศาลตามคำสั่งของศาลชั้นต้นจนกว่าคดีจะถึงที่สุด

คำร้องของ โจทก์กรณีเป็นเรื่องขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้วเห็นเป็นการสมควรจึงห้ามจำเลยที่ 2 ทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกาให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบและให้จำเลยที่ 2 นำเงินค่าเช่าที่ดินพิพาทมาวางศาลตามคำสั่งของศาลชั้นต้นจนกว่าคดีจะถึงที่สุด

(ชวลิต พรายภู-ตัน เวทไว-สมาน เวทวินิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>